

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1835/2532

นายสุขชัย ตริพรชัยศักดิ์

โจทก์

นางวรรณเรศ รอดโพธิ์ทอง กับพวก

จำเลย

นายสุขชัย ตริพรชัยศักดิ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลย
ที่ 2 ผู้มรณะได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 240)

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ โดย
ให้รถถอนรั้วออกไปและส่งมอบให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามเกี่ยวข้งกับที่ดิน
โจทก์อีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหาย 35,000 บาทแก่โจทก์ และใช้ค่าเสียหาย
ปีละ 17,500 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายจำเลยที่ 1 ซึ่ง
เป็นภรรยาของจำเลยที่ 2 ขอเข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 225,224)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนไม่มีเหตุที่โจทก์จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหาย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนไม่มีเหตุที่โจทก์จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ